



ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Drª Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA __ VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE
GOIÂNIA**

DELYONE DE PAULA CANEDO FILHO, RG nº 6054145 SSP-GO-GO, CPF nº 053.666.001-89, de nacionalidade brasileira, solteiro, médico, nascido aos 13/09/1997, natural de Goiânia-GO, filho de Sheyla Aparecida de Oliveira e Delyone de Paula Canedo, com residência na(o) Rua R-15, Qd. 13, Lt. 19, Vila Itatiaia, Goiânia-GO, CEP nº 74.690-400, representado por sua advogada que esta assina, conforme procuração anexa, com endereço profissional na Rua 01, n. 234, Residencial Village do Bosque, Casa 42, Vila São João, Goiânia-GO, telefone: 99643.3209, e-mail: oliveiramflavia@hotmail.com, onde recebe as intimações de estilo, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, impetra o presente:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

em face de ato ilegal praticado pelo(a) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA**, autoridade coatora com endereço funcional na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, situada no Paço Municipal – Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges, Avenida do Cerrado nº 999, Parque Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-900, CNPJ nº 25.141.524/0001-23 e 37.623.352/0001-03, autoridade vinculada ao **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.092/0001-23, com sede no Paço Municipal – Avenida do Cerrado nº 999, Parque Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-900, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

O impetrante firmou com o Município de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, o **Contrato de Credenciamento nº 1407/2026**, regularmente formalizado e vigente, destinado à prestação de serviços médicos na área de urgência e emergência.

Apesar da regularidade do vínculo contratual, o impetrante passou a ser impedido informalmente de exercer suas atividades, sem qualquer:





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Dr^a Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

- comunicação oficial;
- instauração de processo administrativo;
- motivação legal;
- decisão formal de suspensão.

Em **15/03/2026**, após plantão regularmente realizado, houve suspensão informal das atividades.

Posteriormente, em **21/03/2026**, ao comparecer à unidade para cumprimento de plantão previamente escalado, foi informado verbalmente de que dependeria de autorização da Secretaria Municipal de Saúde para reassumir suas funções, sendo impedido de trabalhar.

Desde então, o impetrante deixou de ser escalado para os plantões, embora o contrato administrativo permaneça vigente e sem qualquer suspensão formal.

O impetrante buscou solução administrativa:

- compareceu à Gerência de Urgência e Emergência;
- protocolou pedidos no sistema SEI;
- reiterou pedidos de regularização.

Todavia, não houve resposta formal da Administração Pública.

Não existe processo administrativo instaurado em desfavor do impetrante nem ato administrativo suspendendo o contrato vigente, fato que motivou o ajuizamento do presente mandado de segurança.

A autoridade apontada como coatora possui competência administrativa para determinar o restabelecimento imediato das atividades do impetrante.





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Dr^a Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

O Impetrante permanece à disposição para cumprir o contrato firmado, porém encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades, sem remuneração e sem qualquer ato administrativo que justifique a restrição.

II – DO DIREITO

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública.

O contrato administrativo firmado encontra-se vigente e gera direitos e obrigações recíprocas.

A Administração Pública violou os princípios:

- da legalidade;
- da motivação;
- da segurança jurídica;
- do devido processo legal;
- da boa-fé administrativa.

A suspensão informal do exercício profissional, sem a instauração de processo administrativo, sem motivação formal e sem observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configura ato ilegal e abusivo da Administração Pública, o que impõe o deferimento do presente mandado de segurança, como medida de restabelecimento da legalidade e proteção do direito líquido e certo do impetrante.

II.1 – DA AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

A Administração Pública não instaurou qualquer processo administrativo em desfavor do impetrante, tampouco apresentou decisão formal suspendendo, restringindo ou rescindindo o Contrato de Credenciamento nº 1407/2026.

O impedimento imposto ao impetrante ocorreu, sem observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Dr^a Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

A ausência de procedimento administrativo regularmente instaurado evidencia manifesta ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, sobretudo porque a Administração Pública encontra-se vinculada aos princípios da legalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Não se admite que a Administração impeça o exercício das atividades profissionais decorrentes de contrato administrativo vigente sem prévia formalização do ato administrativo correspondente, com a devida motivação e oportunização de defesa ao administrado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no entendimento de que a suspensão de vínculo administrativo ou restrição ao exercício profissional sem processo administrativo regular configura violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Dessa forma, resta configurada a ilegalidade do ato impugnado, impondo-se o restabelecimento imediato das atividades profissionais do impetrante.

III – DO PEDIDO LIMINAR

Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requer a concessão de medida liminar.

Fumus boni iuris

Está demonstrado por:

- contrato vigente;
- ausência de processo administrativo;
- inexistência de decisão formal suspendendo o credenciamento.

Periculum in mora

Caracteriza-se pelos:

- prejuízos financeiros;
- impossibilidade de exercício profissional;
- perda de plantões;





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Dr^a Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

- dano à continuidade laboral.

Requer-se, liminarmente, que a autoridade coatora seja compelida a promover o imediato retorno do impetrante às atividades previstas no Contrato de Credenciamento nº 1407/2026, inclusive mediante sua reinclusão nas escalas de plantão, abstendo-se de impedir sua atuação profissional.

Subsidiariamente, requer seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de impedir o impetrante de assumir os plantões, os quais deverá ser escalado até julgamento final do presente mandado de segurança.

O ato impugnado reveste-se de manifesta ilegalidade, por impor restrição ao exercício profissional do impetrante sem qualquer formalização administrativa, em afronta direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

IV - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O Impetrante requer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (declaração de hipossuficiência anexa).

Ressalta-se que o Impetrante encontra-se afastado de suas atividades laborais e, atualmente, sem receber sua remuneração, situação que agravou significativamente sua condição financeira, impossibilitando-o de suportar quaisquer despesas processuais.

Diante do exposto, com o costumeiro respeito REQUER, se digne Vossa Excelência, a conceder os benefícios da Justiça gratuita ao Impetrante, como medida de inteiro direito, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Dr^a Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

a) o recebimento e processamento do presente Mandado de Segurança, nos termos da Lei nº 12.016/2009;

b) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita;

c) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora promova o imediato restabelecimento das atividades profissionais do impetrante vinculadas ao Contrato de Credenciamento nº 1407/2026, com sua reinclusão nas escalas de plantão e permissão para assumir regularmente os plantões médicos, abstendo-se de praticar qualquer impedimento informal ou administrativo sem o devido processo legal;

d) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;

e) a ciência ao órgão de representação judicial do Município de Goiânia, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;

f) a oitiva do Ministério Público;

g) ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar ilegal o impedimento imposto ao impetrante, assegurando-lhe o pleno exercício das atividades médicas previstas no Contrato de Credenciamento nº 1407/2026, inclusive com participação regular nas escalas de plantão, enquanto vigente o vínculo contratual e inexistente regular processo administrativo;

h) seja determinado o cumprimento da ordem judicial pela autoridade coatora, sob pena das medidas legais cabíveis;

i) a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente documental;

j) a confirmação da medida liminar eventualmente deferida.

VI – DAS PROVAS





ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Drª Flavia Maria de Oliveira

OAB/GO – 15.639

O Impetrante junta aos autos prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado, consistente no Contrato de Credenciamento nº 1407/2026, protocolos administrativos no sistema SEI, escalas de plantão, mensagens e demais documentos comprobatórios do impedimento ilegal narrado.

VII – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00, para fins meramente fiscais.

P. Deferimento.

Goiânia-GO, 08 de maio de 2026.

FLÁVIA MARIA DE OLIVEIRA

OAB/GO – 15.639

